Ini topik **cakep banget** dan *kena jantung masalah* investasi di Indonesia. Kamu sebenarnya lagi membangun jembatan antara **hukum → ketidakpastian → risiko → biaya ekonomi (price)**. Kalau ini rapi, bisa jadi **signature framework** riset kamu di CELIOS. Aku bantu susun **konseptual dulu**, baru turun ke indikator dan data ya.

---

1. Premis Dasar (Core Assumption)

Penegakan hukum yang tidak konsisten, tidak transparan, dan mudah dipolitisasi menciptakan ketidakpastian hukum, yang kemudian dikonversi oleh pelaku usaha menjadi risiko ekonomi yang diprice dalam keputusan investasi.

Intinya:
📉 **bukan hukum buruk yang paling mahal**,
💣 **tapi hukum yang tak bisa diprediksi**.

---

2. Hipotesis Utama (Legal Enforcement → Uncertainty)

Aku kelompokkan jadi **5 dimensi penegakan hukum** yang paling relevan buat investor.

H1 — *Inconsistency Risk*

Ketidakkonsistenan penegakan hukum antar wilayah, sektor, dan waktu meningkatkan ketidakpastian investasi.

Contoh:

- Kasus serupa → hasil putusan berbeda
- Izin yang sah → tetap dikriminalisasi
- Tafsir pusat ≠ daerah ≠ aparat

👉 **Uncertainty Type**: *Outcome uncertainty*

H2 — *Selective Enforcement Risk*

Penegakan hukum yang selektif dan transaksional menciptakan risiko non-teknis bagi investor.

Contoh:

- Penindakan hanya muncul saat konflik politik

- Hukum dipakai sebagai alat negosiasi
- “Aman” selama ada kedekatan kekuasaan

👉 **Uncertainty Type**: *Political & discretion risk*

H3 — *Procedural Uncertainty Risk*

Proses hukum yang panjang, tidak pasti, dan mahal menciptakan biaya laten bagi investasi.

Contoh:

- Kasus pidana berjalan paralel dengan PTUN/perdata
- Penyitaan aset sebelum putusan inkracht
- Overlapping kewenangan penegak hukum

👉 **Uncertainty Type**: *Process risk*

H4 — *Regulatory Reversal Risk*

Penegakan hukum yang berubah karena perubahan regulasi atau kebijakan mendadak meningkatkan risiko stranded asset.

Contoh:

- Perizinan sah → tiba-tiba melanggar aturan baru
- Pencabutan izin retroaktif
- Kriminalisasi pasca pergantian pejabat

👉 **Uncertainty Type**: *Policy & regulatory risk*

H5 — *Criminalization Risk*

Kriminalisasi keputusan bisnis atau kebijakan administratif meningkatkan risiko personal bagi investor & manajemen.

Contoh:

- Direksi dijerat pidana

- Pejabat daerah takut tanda tangan
- Investor asing khawatir personal liability

👉 **Uncertainty Type**: *Personal & reputational risk*

---

3. Mengubah Ketidakpastian → Risiko yang Bisa di-*Price*

Ini bagian kuncinya.

Prinsip Dasar

Investor **tidak bilang "hukum buruk"**, tapi mereka:

- minta *higher return*
- minta *risk premium*
- minta *jaminan*
- atau **tidak masuk sama sekali**

Bentuk "Harga Risiko" (Risk Pricing Channels)

Jenis Risiko	Cara Diprice
Legal uncertainty	Risk premium ↑
Enforcement risk	Cost of capital ↑
Criminalization risk	Insurance cost ↑
Process risk	Delay cost ↑
Regulatory reversal	Expected return ↓

---

4. Kerangka Konseptual (Framework)

Penegakan Hukum
↓
Ketidakpastian (Uncertainty)
↓
Persepsi Risiko Investor
↓
Pricing of Risk
↓
Keputusan Investasi

Atau versi teknis:

Legal Enforcement Quality Index
↓
Legal Uncertainty Score
↓
Legal Risk Premium
↓
Investment Behavior

---

5. Indikator yang Bisa Kamu Bangun

A. Legal Uncertainty Indicators

Dimensi	**Indikator Kuantitatif**
Inconsistency	Variansi putusan kasus sejenis
Selectivity	Rasio kasus terhadap momentum politik
Procedural	Rata-rata lama penyelesaian kasus
Reversal	Jumlah pencabutan izin
Criminalization	Jumlah kasus pidana bisnis

B. Risk Pricing Indicators

Risiko	Proxy Harga
Legal risk premium	Spread bunga pinjaman
Country risk	CDS Indonesia
Investment delay	Time-to-invest
Exit risk	Capital flight
Insurance cost	Political risk insurance

---

6. Asumsi-Asumsi Kunci (Harus Kamu Tegaskan)

1. Investor bersifat **risk-averse**
2. Ketidakpastian hukum ≠ buruknya hukum substantif
3. Risiko hukum **bisa dipersepsikan dan dihitung**
4. Penegakan hukum lebih menentukan dari teks hukum
5. Data proxy cukup untuk mengukur persepsi risiko

---

7. Kebutuhan Data (Realistis & Bisa Digali)

Data Hukum

- Putusan MA/PT/PTUN
- Data kriminalisasi bisnis
- Data pencabutan izin
- Waktu proses perkara

Data Ekonomi

- PMA/PMDN per sektor
- Cost of capital
- CDS Indonesia
- Data investasi daerah

Data Persepsi

- Survei investor
- Wawancara pelaku usaha
- Laporan risk assessment

Data Politik

- Perubahan pejabat
- Momentum pemilu
- Konflik pusat–daerah

---

8. Pertanyaan Besar Penelitian (Big Research Questions)

Utama:

Bagaimana penegakan hukum di Indonesia menciptakan risiko yang diprice dalam keputusan investasi?

Turunan:

1. Aspek penegakan hukum apa yang paling mahal secara ekonomi?
2. Apakah ketidakpastian hukum meningkatkan cost of capital?
3. Apakah investor lebih takut pada hukum buruk atau hukum tak terduga?
4. Apakah efeknya berbeda antar sektor & daerah?
5. Bagaimana investor memitigasi risiko hukum?

---

9. Output Riset yang Kuat

- **Legal Risk Pricing Index Indonesia**
- **Heatmap Risiko Hukum Investasi**
- **Policy brief: Reformasi Penegakan Hukum**
- **Early Warning System untuk investor & pemerintah**

Kalau kamu mau, langkah berikutnya aku bisa:

1. **Bikin tabel indikator siap Excel/Word**
2. **Nyusun metodologi kuantitatif vs kualitatif**
3. **Bantu framing jadi Laporan Tahunan / Outlook 2026**
4. **Simulasi satu sektor (tambang, energi, kehutanan)**

Tinggal bilang mau mulai dari yang mana.